



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARÁ

COMARCA CURUÇÁ

0800849-12.2023.8.14.0019

IMPETRADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO AMBIENTAL DA COMUNIDADE DE MARAUA

2023-10-31

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO - PA18559

DECISÃO/MANDADO

Vistos etc.

MARCOS ANTONIO FERREIRA MOURA, através de seu representante legal, impetrou **MANDADO DE SEGURANÇA**, contra ato praticado pela **COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COMUNIDADE DE MARAUÁ**, tida como autoridade coatora, objetivando, em sede de liminar, para que seja dada a posse imediata do impetrante, como Presidente da Associação Comunitária, o qual foi eleito pela maioria presente

Alega o impetrante, em resumo, que exerceu mandato de presidente da referida associação no exercício 2020 a 2022, bem como foi o candidato eleito em Assembleia Geral para o exercício atual, realizada no dia 25 de junho de 2023.

Aduz ainda, que após a realização de assembleia geral, onde o impetrante ganhou a eleição, foi impedido pela Comissão Eleitoral de tomar posse, sob alegação de reprovação da prestação de contas do exercício 2020 a 2022, afirmando que o presidente da comissão eleitoral não analisou as contas de forma devida.

Alega ainda, que após a realização de assembleia geral, onde o impetrante ganhou a eleição, foi impedido pela Comissão Eleitoral de tomar sua posse, sob alegação de reprovação da prestação de contas do exercício 2020 a 2022, sendo que ate o presente momento

não houve o julgamento das consta, e a associação encontra-se sem presidência.

Passo a examinar o presente pedido.

A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança obedece ao comando normativo do artigo 7º, inciso II, da Lei Federal nº 12.206/2009, isto é, reclama a presença do **relevante fundamento do pedido** (*fumus bonis iuris*) e do **perigo de ineficácia da medida** (*periculum in mora*) caso persista o ato impugnado.

No caso em exame, entendo preenchido os requisitos do relevante fundamento do pedido, tendo em vista os elementos caracterizadores do direito do impetrante encontra-se ameaçado, conforme ao norte exposto.

Por outro lado, também vejo a configuração do perigo da demora, o qual poderá ocasionar danos irreparáveis ao impetrante bem como à Associação daquela Comunidade .

Isto posto, **DEFIRO** a liminar, para determinar a posse imediata do Impetrante ao Sr. **MARCOS ANTONIO FERREIRA MOURA**, eleito presidente da Associação Comunitária de Assistência Social e Proteção Ambiental Da Comunidade De Marauá, sob pena de multa diária no valor de R\$ 200 (duzentos reais), limitando-a no valor R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

Notifique a autoridade tida como coatora, para apresentação de informações, no prazo de 10 (Dez) dias, conforme preceitua o art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Após, dê-se vista ao MP.

Expeça-se o mandado necessário.

Intime-se e Cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO, na forma do provimento 03/2009. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.

Curuçá/PA, 31 de outubro de 2023.

Dr. JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de Direito, Titular da Comarca de Curuçá/PA.